

Envigado, junio 27 de 2025

Señor Revisor Fiscal
Juan Diego Gómez
Manzanares de la Cuenca
Ciudad

Me dirijo a usted, como revisor fiscal de Manzanares de la Cuenca y menciono la regulación que establece la Ley 675 de 2001 en relación con las funciones del revisor fiscal, en el siguiente sentido: *“Artículo 57. Funciones. Al Revisor Fiscal como encargado del control de las distintas operaciones de la persona jurídica, le corresponde ejercer las funciones previstas en la Ley 43 de 1990 o en las disposiciones que la modifiquen, adicionen o complementen, así como las previstas en la presente ley”*.

Según el Consejo Técnico, el revisor fiscal, debe observar lo ordenado en el Art. 207 del Código de Comercio, pero adaptado a las circunstancias de la copropiedad, por lo que detallo algunas funciones que justifican lo que a continuación relaciono:

CERCIORARSE DE LAS OPERACIONES. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la copropiedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y del consejo de administración.

DAR OPORTUNA CUENTA. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea, al consejo de administración o al administrador, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la copropiedad.

VELAR POR QUE SE LLEVE LA CONTABILIDAD. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad y las actas de las reuniones de la asamblea, del consejo de administración, y porque se conserven debidamente la correspondencia y los comprobantes de las cuentas.

IMPARTIR INSTRUCCIONES. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los activos de la copropiedad.

**PARA SU CONOCIMIENTO, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y
ACCIÓN, RELACIONO LOS SIGUIENTES HECHOS**

Santiago Sánchez, propietario del apartamento 605, contador público titulado y actuando como miembro legalmente reconocido del Consejo de Administración en calidad de tesorero, me permito exponer ante usted los siguientes hechos que por mi condición de copropietario de Manzanares de la Cuenca y por el encargo que me encomendó la asamblea general de propietarios, debe tratarse con el debido rigor legal.

El día 19 de junio de 2025 al mediodía salía de la urbanización y el portero me hace entrega de unos documentos dejados allí, hacia 40 minutos. Siendo las 12:23 pm le comuniqué vía WhatsApp a la señora administradora, que esos documentos en los que se ordenaban pagos, los revisaría el día siguiente. El día 20 procedí a revisar los documentos y encontré (2) comprobantes más; la numeración de los comprobantes de pago estaba con lapicero. Le informe a la administradora que no estaba de acuerdo con la presentación de dichos comprobantes de egreso y que además faltaban soportes a los 2 últimos.

Normativa: Los comprobantes de egreso son documentos fundamentales dentro de la contabilidad de cualquier entidad, ya que permiten registrar de manera adecuada los pagos efectuados.

Ante mi negativa, fui requerido por Santiago Agudelo (persona dependiente de la administradora), quien me reclamo porque no lo había llamado a él y le manifesté que la encargada y representante legal de la Unidad es la señora Administradora, Adriana Guevara.

Santiago Agudelo ejerce funciones para Adriana Guevara, no para Manzanares de la Cuenca.

C.E N°	Beneficiario	Valor (\$)	Observaciones
796	Coopevian	20.614.684	C.E a Lapicero
797	Maria Bernarda Henao	1.423.509	C.E a Lapicero -no presenta soportes
798	Ferney Gonzalez	710.447	C.E a Lapicero -no presenta soportes
799	MQ Piscinas	699.763	C.E a Lapicero -no presenta soportes
800	Camilo Torres	1.400.000	Abogado- contrato admon-No autorizo Consejo
801	Geoproyectos	7.248.790	C.E a Lapicero - polizas ??? - otro-si ??
		32.097.193	

El artículo 7 del Anexo 6 del Decreto Único Reglamentario (DUR) 2420 de 2015 establece que todo comprobante de contabilidad debe estar respaldado por documentos que sustenten los hechos económicos registrados. Esto implica que un comprobante de egreso debe contar con soportes que validen la transacción efectuada. **Normativa Aplicable: DUR 2420 de 2015 (Anexo 6, Artículo 7):** Regula la necesidad de respaldar los hechos económicos con documentos de soporte. **Ley 1314 de 2009:** Establece principios y normas de contabilidad e información financiera en Colombia. **Código de Comercio (Artículos 48 y 53):** Exige el soporte documental de todas las operaciones contables (*1).

La situación expuesta, motivó una <acta de queja> en la que Santiago Agudelo (persona externa a la copropiedad en todo sentido) y Margarita Cárdenas consejera, exponen ante la Administración y el Consejo de Administración, la falta que consideran acoso laboral. Se anexa copia del texto.

CONSIDERACIONES

1. Es totalmente censurable que la consejera Margarita Cárdenas, se preste para atacar a quien como lo documenté ampliamente, está cumpliendo con el encargo que le encomendó la asamblea general, en cumplimiento de la normatividad y la Ley.
2. Es muy extraño, que la señora Cárdenas no verifique como también es su función y responsabilidad, lo más importante de esta fábula, que compromete la responsabilidad del ordenador del gasto en la copropiedad que es la administradora y la mía en calidad de verificador de las cuentas. Véase la normatividad sobre las inconsistencias documentales (*1).
3. Vale preguntarse en calidad de qué, ingresa el señor Santiago Agudelo a la copropiedad. No hace parte de la planta de trabajadores de la Unidad por lo que obviamente no hay relación contractual entre él y la persona jurídica.

4. Su presencia en la copropiedad representa un riesgo, si nos ceñimos al cumplimiento de la normatividad referida en el Código Sustantivo de Trabajo y en el SGSST. ¿Cumple horarios?, ¿recibe ordenes?, toma decisiones? Esto es grave y ya demostró con su “queja” de lo que es capaz, avalado por la administración y el consejo. **OJO: ¿Contrato realidad?**

Pregunta 1. Quién responde ante una demanda por enfermedad, incapacidad o muerte de quien con la autorización de la administración y el consejo se autonombra como “asistente administrativo del conjunto” y decide a enfrentar a un propietario-consejero.

Pregunta 2. Sabe la administradora, que la persona que ingresa y permanece en la oficina de la administración porque ella unilateral y privadamente así lo ha decidido, no está autorizada para interactuar ni en términos laborales porque no existen, ni en términos personales por respeto a los propietarios y/o residentes en la copropiedad?

Pregunta 3.Cuál es la pretensión, cuando el “quejoso” apoyado por la consejera, pide acciones de la Administración, del Consejo de Administración y del Comité de Convivencia. **¡La consejera confirma que “hace parte del equipo administrativo” y le asigna funciones!**

<u>Refiere en su petición, hechos facticos, es decir objetivos y comprobables y pide medidas que en derecho correspondan sobre lo laboral.</u>
--

OBVIAMENTE LA PRETENSION ES LABORAL

Espero su respuesta por la importancia del tema tratado y considerando que lo expuesto pone en riesgo a la copropiedad, dejo constancia y trazabilidad de la situación, salvando responsabilidades.

Santiago Sánchez

CONSEJERO - Propietario 605

Copia: Administración y Consejo